Gestire le richieste sui dati: procedura e registro

Una procedura breve per l'organizzazione che riceve richieste dalle persone sui loro dati: chi le riceve, il registro, come calcolare il termine, i responsabili del trattamento, i rifiuti, e un controllo che non manchi nulla.

PER CHI

Edizione italiana. Per le organizzazioni piccole e medie in Italia, e il loro responsabile della protezione dei dati, che devono rispondere alle richieste ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR (il regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679). Le regole per la Germania sono nell'edizione in inglese: https://finoprivacy.com/documents/dsr-procedure.html

STATO DELLA NORMATIVA

GDPR (Regolamento (UE) 2016/679), testo italiano su EUR-Lex con le rettifiche, letto l'8 novembre 2026; Linee guida EDPB 01/2022 sul diritto di accesso, versione 2.1 (adottate il 28 marzo 2023, lievi modifiche il 30 maggio 2024), testo italiano letto l'8 novembre 2026; regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, art. 3, testo italiano su EUR-Lex; Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo (d.lgs.) 196/2003), artt. 2-undecies, 2-terdecies e 143, testo vigente su Normattiva (aggiornato all'atto pubblicato il 19 febbraio 2026), letto l'8 novembre 2026; pagina del Garante sul reclamo (docweb 4535524), verificata l'8 novembre 2026

NON COPERTO

Le richieste basate su altre leggi (trasparenza amministrativa, cartelle cliniche, fascicoli del personale), salvo un cenno; le limitazioni del settore pubblico e della sicurezza diverse da quelle citate; i giorni festivi nazionali (il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo, ma i festivi non sono elencati); il Regno Unito e la Svizzera.

VERSIONE

1.0, 8 novembre 2026

A che cosa serve questa procedura

Le persone possono chiedere a un'organizzazione l'accesso ai propri dati, oppure di rettificarli, cancellarli, limitarne il trattamento, trasmetterli o non trattarli più, o di riesaminare una decisione automatizzata (artt. da 15 a 22 del GDPR). Ogni richiesta ha lo stesso termine e le stesse regole su costi, identità e rifiuti (art. 12). Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), l'organismo che riunisce tutte le autorità di protezione dei dati dell'UE, osserva che la formulazione dell'art. 15 e il termine preciso per rispondere *"obbligano il titolare del trattamento a prepararsi per le richieste degli interessati elaborando procedure per gestirle"* (Linee guida EDPB 01/2022, punto 6, p. 10). È una procedura breve da adattare. Compila le parti tra parentesi graffe.

1. Chi riceve le richieste

Pubblica nell'informativa un recapito per le richieste: i dati di contatto del titolare e, se c'è, quelli del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. a) e b); art. 37, par. 7). Le persone *"possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti"* (art. 38, par. 4).

Per le richieste di accesso, secondo l'EDPB non servono moduli né riferimenti di legge (punto 50, p. 24), e una richiesta inviata tramite un canale fornito dal titolare, diverso da quello indicato come preferibile, *"in generale, è considerata valida"* (punto 53, p. 25). Fanno eccezione solo le richieste inviate a indirizzi casuali o inesatti non forniti dal titolare, a canali chiaramente non destinati alle richieste o a dipendenti estranei alla loro gestione (non il referente abituale della persona, come un account manager, i cui messaggi non sono casuali: punto 55), e solo se l'organizzazione ha indicato un canale appropriato (punti 54 e 55, p. 25). Il personale che può ricevere richieste (reception, servizio clienti, account manager) le inoltra in giornata a NOME O UFFICIO _____.

LE RICHIESTE SONO GESTITE DA (NOME, UFFICIO, E-MAIL) _____ SOSTITUTO IN CASO DI ASSENZA _____

2. Registrare ogni richiesta

Una riga per richiesta. Annota la scadenza il giorno stesso in cui arriva la richiesta. Conserva il registro solo per il tempo necessario a dimostrare come sono state gestite le richieste.

RIFERIMENTO	DATA DI RICEZIONE	DIRITTO	IDENTITÀ VERIFICATA	SCADENZA	PROROGA
Esempio: RIC-2026-014 (fittizio)	Gio 5 nov 2026, e-mail	Accesso (art. 15)	Non necessaria: inviata dall'e-mail registrata	Lun 7 dic 2026	No
RIC-...	DATA, CANALE	ART. DA 15 A 22	COME, O NON NECESSARIA	DATA	NO / NUOVA DATA E

Il GDPR non prescrive un formato per il registro. Il registro aiuta l'organizzazione a rispettare l'obbligo di *"essere in grado di dimostrare"* che il trattamento è conforme al GDPR (art. 24, par. 1), e a provare che una richiesta era manifestamente infondata o eccessiva quando lo sostiene (art. 12, par. 5).

3. Verificare l'identità solo in caso di dubbio

Chiedere altre informazioni solo in presenza di *"ragionevoli dubbi circa l'identità"* e solo quelle necessarie (art. 12, par. 6). Secondo l'EDPB *"è sproporzionato richiedere copia di un documento d'identità"* a chi è già stato autenticato (punto 73, p. 29). Usa la risposta sulla verifica dell'identità in questa serie.

4. Calcolare il termine

La risposta è dovuta *"senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa"*; altri due mesi sono possibili per richieste complesse o numerose, se la persona ne è informata entro il primo mese con i motivi (art. 12, par. 3). L'EDPB calcola il termine secondo il regolamento n. 1182/71. Il termine scade lo stesso giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta è arrivata (il giorno di arrivo non si conta); se quel giorno manca, l'ultimo giorno di quel mese; se l'ultimo giorno *"cade in un fine settimana o in un giorno festivo, il titolare del trattamento ha tempo per rispondere fino al giorno lavorativo seguente"* (EDPB, punti 160 e 161, p. 55; regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, art. 3, par. 1, par. 2, lett. c), e par. 4).

ARRIVO DELLA RICHIESTA	FINE DEL MESE	RISPOSTA DOVUTA	CON PROROGA (TRE MESI)
5 marzo (EDPB, esempio 32)	5 aprile	5 aprile: *"fino al 5 aprile incluso"*	5 giugno
31 agosto (EDPB, esempio 33)	30 settembre (il 31 settembre non esiste)	Mercoledì 30 settembre 2026	Lunedì 30 novembre 2026
Giovedì 5 novembre 2026	Sabato 5 dicembre 2026	Lunedì 7 dicembre 2026, primo giorno lavorativo successivo	Venerdì 5 febbraio 2027; informare la persona entro lunedì 7 dicembre 2026

Lo strumento Response timeline (Fino, in inglese) calcola allo stesso modo: aggiunge un mese di calendario (o tre), usa l'ultimo giorno del mese se la data non esiste e sposta il sabato o la domenica al primo giorno lavorativo successivo. Non conosce i giorni festivi: verifica se il giorno di scadenza è festivo in Italia.

Per le richieste di accesso il termine può essere sospeso mentre l'organizzazione attende le informazioni sull'identità o la precisazione di una richiesta molto ampia, purché le abbia chieste *"senza ingiustificato ritardo"* (punto 159, p. 55).

5. Cercare, preparare e controllare la risposta

Cerca in tutti i sistemi, compresi gli archivi cartacei, con criteri che rispecchiano il modo in cui i dati sono conservati, come il nome e il numero cliente (EDPB, p. 4). Fornisci i dati come erano all'arrivo della richiesta; non cancellarli né correggerli prima (*"Deve prima dare accesso all'interessato e solo successivamente cancellare i dati"*, esempio 6, p. 21). Se i dati sono conservati per poco tempo (per esempio le immagini di videosorveglianza), conserva quanto serve per rispondere (punto 38, p. 20).

Prima di inviare una copia, togli ciò che lederebbe *"i diritti e le libertà altrui"* (art. 15, par. 4), ma non respingere l'intera richiesta per questo motivo (EDPB, p. 5). Invia in modo sicuro, per esempio con cifratura (punto 40, p. 21). Usa la risposta di questa serie: elenca le voci dell'art. 15.

6. I responsabili del trattamento devono collaborare

Il *responsabile del trattamento* è l'impresa che tratta dati per conto dell'organizzazione (fornitore informatico, elaborazione delle paghe, cloud). Il contratto con il responsabile deve prevedere che questi *"assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III"* (art. 28, par. 3, lett. e)). Interpella ogni responsabile che tratta i dati della persona il giorno stesso in cui registri la richiesta, e dagli un termine interno ben prima del tuo.

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO CHE TRATTANO DATI PERSONALI, E LORO REFERENTE PER LE RICHIESTE

7. Proroghe, rifiuti e contributi spese

La proroga *"è un'esenzione dalla regola generale e non se ne dovrebbe abusare"* (punto 162, p. 55). Un rifiuto deve indicare i motivi e la possibilità di proporre reclamo e ricorso giurisdizionale, entro un mese (art. 12, par. 4). Un contributo spese o un rifiuto per una richiesta manifestamente infondata o eccessiva richiede prove, e questi concetti *"si devono interpretare in senso stretto"* (art. 12, par. 5; punto 175, p. 60). Usa le risposte di proroga e di rifiuto di questa serie.

8. Informare i destinatari

Dopo una rettifica, una cancellazione o una limitazione, informa ciascun destinatario dei dati, salvo che sia impossibile o sproporzionato, e indica alla persona chi sono se lo chiede (art. 19). Per farlo serve sapere chi ha ricevuto che cosa.

Punti chiave delle Linee guida EDPB sul diritto di accesso

Linee guida EDPB 01/2022, versione 2.1, testo italiano. I numeri di punto e di pagina si riferiscono a quel PDF. Le linee guida riguardano solo l'accesso.

PUNTO	DOVE
Tre elementi: conferma, accesso ai dati, informazioni sul trattamento	p. 3; punto 3, pp. 9-10
Nessun motivo richiesto e nessun modulo obbligatorio	p. 3; punto 50, p. 24
Una richiesta tramite qualsiasi canale fornito dal titolare è in generale valida	punto 53, p. 25
Confermare la ricezione con le date del mese è buona pratica	punto 57, p. 26
La verifica dell'identità deve essere proporzionata; la copia di un documento d'identità in genere non è appropriata	punti da 65 a 79, pp. 28-31
La copia è dei dati, non sempre dei documenti (scritto prima della causa C-487/21: vedi la lettera di accesso in questa serie)	punti 23 e 152, pp. 14-15 e 53-54
Indicare nominativamente i destinatari concreti; dare periodi di conservazione precisi	punti 117 e 118, pp. 42-43
Rispondere con riferimento alla data della richiesta; dare accesso prima di cancellare	punti da 37 a 39, pp. 20-21
Termine calcolato secondo il regolamento n. 1182/71; fine settimana e festivi spostano la scadenza al giorno lavorativo successivo	punti 160 e 161, p. 55
Le proroghe sono l'eccezione; lo sforzo, da solo, non rende complessa una richiesta	punti da 162 a 164, pp. 55-56
Diritti altrui: omettere o oscurare parti, non respingere tutto	p. 5; punti da 170 a 174, pp. 57-60
Manifestamente infondate o eccessive: interpretazione restrittiva; avvisare la persona prima di addebitare un contributo	punti da 175 a 194, pp. 60-65
Le limitazioni nazionali basate sull'art. 23 vanno verificate con attenzione e revocate quando non sono più giustificate	punti da 196 a 198, pp. 65-66

La procedura è completa?

Spunta ogni riga. "?" significa non so: scrivi a chi hai chiesto.

VOCE	CHE COSA DICE	SÌ	NO	?
Art. 12, par. 2 GDPR; EDPB 01/2022, punto 53	Esiste un modo semplice per presentare una richiesta, e le richieste arrivate da qualsiasi canale fornito dall'organizzazione vengono riconosciute e inoltrate.	☐	☐	☐
Artt. 37, par. 7, e 38, par. 4 GDPR	I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, se c'è, sono pubblicati e arrivano a chi gestisce le richieste.	☐	☐	☐
Art. 12, par. 3 GDPR; EDPB 01/2022, punti 160 e 161	Ogni richiesta è registrata all'arrivo con la sua scadenza, calcolata come la calcola l'EDPB.	☐	☐	☐
Art. 12, par. 3 GDPR	Le proroghe si usano solo per la complessità o il numero delle richieste, e la persona è informata entro un mese con i motivi.	☐	☐	☐
Art. 12, par. 6 GDPR; EDPB 01/2022, punti da 65 a 79	L'identità si verifica solo in caso di ragionevoli dubbi, con il metodo più leggero che funziona, e le copie dei documenti d'identità non vengono conservate.	☐	☐	☐
Art. 12, par. 5 GDPR	Le risposte sono gratuite; un contributo spese o un rifiuto per una richiesta manifestamente infondata o eccessiva è documentato con prove.	☐	☐	☐
Art. 12, par. 4 GDPR	Ogni rifiuto indica i motivi e la possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e ricorso giurisdizionale.	☐	☐	☐
Art. 15, par. da 1 a 3 GDPR	Le risposte di accesso comprendono la copia e ogni voce dell'art. 15, par. 1 e 2, adattata alla persona.	☐	☐	☐

VOCE	CHE COSA DICE	SÌ	NO	?
Art. 15, par. 4 GDPR	I dati di altre persone sono tolti dalle copie, senza respingere l'intera richiesta.	☐	☐	☐
Art. 19 GDPR	Sappiamo chi ha ricevuto ciascun tipo di dati, per poter informare i destinatari di rettifiche, cancellazioni e limitazioni.	☐	☐	☐
Art. 21, par. 3 GDPR	Un'opposizione al marketing diretto ferma il marketing in tutti i sistemi e canali, compresi quelli gestiti da fornitori.	☐	☐	☐
Art. 28, par. 3, lett. e) GDPR	Ogni contratto con un responsabile del trattamento prevede la collaborazione sulle richieste, e sappiamo chi contattare presso ciascun responsabile.	☐	☐	☐
Art. 23 GDPR; EDPB 01/2022, punto 197	Ogni limitazione nazionale su cui ci basiamo è individuata con la sua norma, e le sue condizioni sono verificate ogni volta.	☐	☐	☐
EDPB 01/2022, punto 38 Linee guida EDPB 01/2022	I dati con conservazione breve (per esempio le immagini di videosorveglianza) possono essere conservati quando arriva una richiesta, per poterli ancora fornire.	☐	☐	☐

Le risposte di questa serie: conferma di ricezione, verifica dell'identità, proroga del termine, rifiuto o contributo spese, la risposta.

Le lettere della persona: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, decisioni automatizzate.

Sanzionati, con l'art. 12 tra le violazioni

Azienda Socio-sanitaria Territoriale Rhodense, Garante (Italia), 23 maggio 2024, € 4.500: una richiesta di rettifica inviata alla PEC generale è rimasta senza risposta per 156 giorni; il Garante ha ritenuto che non si trattasse di un indirizzo casuale o inesatto; artt. 12 e 16 tra le violazioni (2024/IT/021). Una grande società finanziaria (non nominata nella pagina di Fino), autorità di protezione dei dati dell'Assia, relazione annuale per il 2024, sanzioni per un totale di € 496.000 in una procedura di transazione: dai reclami risultavano risposte tardive a richieste di accesso, tra altri accertamenti; artt. 12, par. 3, e 15 tra le norme coinvolte (2024/DE/003). Ogni sanzione riguarda tutte le violazioni accertate, non solo questo articolo. Importi, date e autorità come nelle pagine delle decisioni su Fino (pagine in inglese).

I dati sulle decisioni provengono da enforcementtracker.com (a cura di CMS) e da GDPRhub (noyb), con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), e dalle pubblicazioni delle autorità stesse; ogni pagina di decisione su Fino riporta i dettagli.

ITALIA

Le regole italiane

Nei casi delle lettere a), b), d), e), f) e f-bis) del comma 1 dell'art. 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali, il titolare invia senza ritardo una comunicazione motivata, salvo che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, e informa la persona che può esercitare i propri diritti anche tramite il Garante (Codice, art. 2-undecies, comma 3). Le richieste relative a una persona deceduta possono venire da chi ha un interesse proprio, da un mandatario o da chi agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione (Codice, art. 2-terdecies); la procedura annota come è stato verificato questo legame.

I reclami vanno al Garante per la protezione dei dati personali, che decide entro nove mesi, o dodici in presenza di motivate esigenze istruttorie (Codice, art. 143, comma 3; Garante, modello di reclamo e istruzioni). Indicalo nei rifiuti e nelle risposte.

Fonti

GDPR, Regolamento (UE) 2016/679, testo italiano consolidato con le rettifiche (EUR-Lex) • Usata per: Articoli citati nel testo, con il link a ciascun articolo; le citazioni sono copiate da questo testo

Linee guida EDPB 01/2022 sui diritti degli interessati - Diritto di accesso, versione 2.1 (testo italiano) • Usata per: Come le autorità leggono il diritto di accesso, i termini e la verifica dell'identità (punti e pagine della versione italiana)

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 sui periodi di tempo, le date e i termini (EUR-Lex) • Usata per: Come si calcola un termine espresso in mesi

Fino: Response timeline (Fino, in inglese) • Usata per: Calcolo del termine di un mese

Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Normattiva) • Usata per: Artt. 2-undecies, 2-terdecies e 143

Garante per la protezione dei dati personali: modello di reclamo e istruzioni (docweb 4535524) • Usata per: Come si presenta un reclamo al Garante